

1500095-38.2021.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Leonardo Marzola Colombini

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... pela prática do crime de tentativa de roubo majorado (pelo emprego de arma branca), com substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, consistente em tratamento ambulatorial, nos termos do artigo 98, do Código Penal, ante a sua semi-imputabilidade, razão de ser da parcial procedência (redução de pena com substituição da pena privativa de liberdade por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

3ª Vara Criminal

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia-SP - cep 12940-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500095-38.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500095-38.2021.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2015885/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 15740677 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 350/21/934 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 2015885 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OLÍMPIO RAMOS DA CRUZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Marzola Colombini

VISTOS.

OLÍMPIO RAMOS DA CRUZ foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e está sendo processado porque, no dia 18 de janeiro de 2021, no horário e local mencionados na denúncia, teria tentado subtrair, para ele, mediante grave ameaça exercida com emprego de um facão, coisa alheia móvel, consistente em objetos de valor, pertencentes à vítima Andrea Lopes Pereira, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida às fls. 80/81 e o réu foi citado a fls. 130.

A resposta à acusação foi apresentada a fls. 144.

Em audiência de instrução e julgamento (fls. 181), foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pela Acusação em comum com a Defesa, sendo, ao final, realizado o interrogatório do acusado, conforme gravações audiovisuais constantes dos autos.

Nesta mesma oportunidade, foi determinada a instauração de incidente de insanidade mental e/ou dependência químico-toxicológica, o que ocorreu por meio da Portaria de fls. 191.

A Defesa e o Ministério Público apresentaram quesitos às fls. 197 e 199, respectivamente.

Na sequência, o acusado foi submetido à perícia médica, tendo o Perito relator ofertado o seu laudo médico legal às fls. 322/327, atestando a sua semi-imputabilidade, nos seguintes termos: "Pela observação durante o exame, confrontado com o histórico, antecedentes, exame psíquico e o colhido das peças dos autos, conclui-se que não há evidências de doença mental, nem há referências pregressas, entretanto, o periciado apresentava ao tempo da ação, assim como apresenta atualmente, sinais e sintomas compatíveis com os critérios diagnósticos elencados na CID-10, DSM-V, OMS, OPAS e CIF para desenvolvimento mental retardado de grau leve, de origem congênita, com distúrbio de comportamento piorado pela dependência de álcool, demonstrando parcial comprometimento das capacidades de discernimento, entendimento e determinação, sendo considerado, sob a óptica médico-legal psiquiátrica, SEMI-IMPUTÁVEL para o delito descrito na denúncia. A medida de segurança indicada consiste em tratamento por equipe de saúde mental em regime ambulatorial, CAPS, nos moldes e ditames da portaria 94/2014 do MS, por, pelo menos, dois anos".

O respectivo laudo foi devidamente homologado a fls. 335, sendo declarada encerrada a instrução.

Na sequência, o Ministério Público, em memoriais escritos (fls. 343/356), requereu a condenação do acusado, com imposição de medida de segurança de internação, pelo prazo mínimo de dois anos.

A Defesa, por sua vez, também em memoriais escritos (fls. 362/364), requereu a absolvição do acusado, alegando que este não cometeu o crime descrito na inicial acusatória. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o delito de furto simples ou para o delito de ameaça. No mais, na hipótese de condenação, postulou pela aplicação da pena no mínimo legal, com fixação do regime inicial aberto. Por fim, requereu a devolução, em favor do acusado, do montante em dinheiro que fora apreendido.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares a serem analisadas.

No mérito, de rigor a parcial procedência do pedido acusatório, para o fim de condenar o acusado pela prática do crime de tentativa de roubo majorado (pelo emprego de arma branca), com substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, consistente em tratamento ambulatorial, nos termos do artigo 98, do

Código Penal, ante a sua semi-imputabilidade, razão de ser da parcial procedência (redução de pena com substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança).

Com efeito, a materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/05, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, pelo laudo pericial de objeto de fls. 118/121 (facão), bem como pela prova oral colhida em audiência.

A autoria, da mesma forma, restou inequívoca.

O réu Olímpio Ramos da Cruz, por ocasião de seu interrogatório realizado na fase policial (fls. 12), se manteve em silêncio.

Em juízo, aduziu que: possui 55 anos de idade; não se recorda o mês ou o ano em que nasceu; nasceu na cidade de Governador Valadares/MG; sempre foi andarilho e morador de rua; não possui parentes; não possui esposa nem filhos; na cidade de Atibaia, trabalha com reciclagem há cerca de cinco anos; sempre dormiu sob passarela ou viaduto de rodovia; não possui certidão de nascimento ou cédula de identidade; não possui passagens criminais; não sabe em que dia, mês ou ano estamos; não sabe em que cidade está preso; nunca fez tratamento médico; realmente “foi pra cima” da vítima com um facão; não se recorda se pediu algo à mulher que estava no veículo, pois estava muito embriagado; se recorda que alguém lhe tomou o facão, mas não sabe quem foi; não se lembra de ter conversado com a mulher antes de ser preso; não se lembra o que aconteceu no dia em que foi preso; não se lembra se discutiu com alguém no dia dos fatos; não se recorda se exibiu o facão para alguma pessoa; não se lembra do horário em que foi preso; recobrou a consciência somente no dia seguinte; o montante em dinheiro que foi apreendido pelos agentes policiais lhe pertencia; o montante em dinheiro é proveniente da venda de recicláveis; faz cinco anos que junta dinheiro; a bolsa feminina que foi apreendida pelos guardas municipais foi encontrada no lixo; o montante em dinheiro estava dentro da sua cueca; antes de ser preso, consumia álcool todos os dias, o dia inteiro.

Po sua vez, a vítima Andrea Lopes Pereira, em juízo, declarou que: a pessoa que tentou assaltá-la era “bem morena”, tinha cabelos compridos e desarrumados, media cerca de 1,70 metro, possuía cerca de 35 ou 40 anos de idade e era magro (peso médio); reconhece o indivíduo identificado com a placa nº 2 (ora acusado Olímpio) como sendo o autor do delito, tendo em vista suas características físicas; reconhece o indivíduo constante da fotografia de fls. 22 dos autos como sendo o mesmo que a abordou no dia dos fatos e que foi detido pelos agentes policiais; na data dos fatos, parou com seu veículo em um cruzamento quando, em um dado momento, o acusado se aproximou da janela do veículo do lado do passageiro; o acusado estava com uma faca na mão e gritava bastante, tendo batido algumas vezes no vidro da porta do passageiro com a faca, exigindo que abrisse o vidro; o acusado questionou se tinha alguma coisa; desceu do veículo e pediu ajuda para algumas pessoas que estavam numa oficina mecânica; nesse momento, o acusado seguiu pela calçada; seu marido compareceu ao local em cerca de dois ou três minutos e logrou êxito em abordar o acusado a cerca de 300 metros de distância do veículo; seu marido estava nas proximidades do local; quando seu marido chegou ao local, o acusado já tinha abordado outra mulher; seu marido acionou a polícia e “cercou” o acusado até a chegada dos policiais militares; o acusado chegou a arranhar o seu carro; o acusado estava bastante alterado, não sabendo, contudo, se ele tinha feito uso de bebida alcoólica ou de drogas; o acusado não pediu algo específico; não conhecia o réu anteriormente; os fatos ocorreram entre 5 e 6 horas da tarde; o acusado não conseguiu subtrair qualquer pertence; não se recorda se o acusado perguntou “se tinha celular” ou “se tinha alguma coisa”; quando começou a gritar, o acusado já saiu andando pela calçada; enquanto batia no vidro, o acusado gritava bastante, não tendo conseguido entender o que o acusado esbravejava; a ação toda durou cerca de um minuto e meio; após bater cerca de três vezes no vidro do passageiro com a faca, o acusado passou por trás do automóvel e se dirigiu à sua janela; desceu do

automóvel porque ficou com medo de o acusado danificar o veículo mais ainda; gritou com o acusado; desceu do carro e foi pedir ajuda nos comércios porque estava com sua bolsa no banco do carro, de modo que ficou com medo de o acusado pegar algo em sua bolsa ou o seu aparelho celular.

Corroborando tais declarações, a testemunha Paulo Rogério de Luna, em juízo, relatou que: é marido da vítima Andrea; no dia dos fatos, estava retornando do trabalho quando sua esposa ligou desesperada e relatou que tinha sofrido uma tentativa de assalto; segundo ela, o criminoso bateu com a uma faca no vidro da porta do passageiro do veículo; de acordo com ela, o criminoso estava embriagado; estava a cerca de dois quarteirões do local em que sua esposa estava, de modo que rapidamente chegou ao local; quando chegou ao local, sua esposa estava fora do automóvel e já tinha alertado algumas pessoas que estavam numa oficina mecânica situada a poucos metros de distância; o criminoso estava a cerca de 50 metros de distância do automóvel, na calçada; foi até o indivíduo e perguntou a ele o que estava acontecendo; o indivíduo disse que "o assunto era com sua mulher, e não contigo"; na sequência, o indivíduo desdenhou da sua pessoa; a fim de evitar um problema maior, saiu caminhando, se afastando do indivíduo; ao olhar para trás, visualizou o indivíduo se abaixando e pegando um facão; ao contínuo, o indivíduo começou a caminhar em sua direção; nesse momento, se afastou ainda mais do indivíduo; em seguida, o indivíduo retornou ao "carrinho de muamba" e guardou o facão; entrou em contato com um amigo da Guarda Municipal e solicitou a ele que comparecesse ao local; ao perceber que o indivíduo tinha guardado o facão, se aproximou dele e o agarrou pela blusa, jogando-o para longe do facão; em seguida, tomou o facão para si; nesse momento, diversas viaturas policiais chegaram ao local; guardas municipais abordaram o indivíduo e o prenderam; sua esposa não presenciou o momento em que tirou o facão do indivíduo, pois ela já havia saído do local; quando chegou ao local, sua esposa estava apavorada e no meio da rua, de modo que orientou a ela que entrasse no veículo e deixasse o local; posteriormente, na delegacia de polícia, sua esposa reconheceu o indivíduo como sendo o mesmo indivíduo que a abordou e que bateu com uma faca no vidro do automóvel; ainda tem marca no vidro do automóvel dos golpes desferidos pelo indivíduo com a faca; sua esposa estava com o vidro do automóvel fechado no momento em que o criminoso a abordou; não conhecia o indivíduo anteriormente; o indivíduo aparentava ser andarilho; o indivíduo constante a fls. 22 dos autos parece ser o mesmo indivíduo que tentou assaltar sua esposa; o indivíduo não conseguiu subtrair qualquer pertence de sua esposa; os agentes policiais encontraram quantia em dinheiro e diversos objetos em poder do indivíduo; foram encontrados, ainda, pertences de mulher em poder do indivíduo; quando chegou ao local, percebeu que o indivíduo estava alterado, aparentando estar embriagado; sua esposa, ao ser abordada pelo indivíduo, saiu do automóvel e começou a "fazer escândalo na rua", gritando pela ajuda das pessoas que estava numa oficina mecânica, de modo que o indivíduo se assustou e se afastou do local.

Por fim, o policial militar Arnaldo Aparecido Hespanhol, em juízo, narrou que: na data dos fatos, estavam em patrulhamento pela área central da cidade quando foram acionados, via COPOM, para atenderem a uma ocorrência de roubo em andamento próximo à Av. Jerônimo de Camargo; ato contínuo, se dirigiram ao local indicado; ao chegarem ao local, se deparam com o marido da vítima e com o acusado, tendo o marido da vítima apontado o acusado como sendo o autor do crime de tentativa de roubo; procederam à abordagem do acusado e o submeteram à busca pessoal; encontraram em poder do acusado, dentro da cueca, a quantia de R\$ 3.500,00 em dinheiro; encontraram, ainda, uma pochete contendo mais R\$ 65,00 em dinheiro; o acusado estava bastante exaltado no momento da abordagem, de forma que foi quase impossível conversar com ele; ato contínuo, o acusado foi preso e conduzido à delegacia de polícia; foi encontrado um facão próximo ao acusado; o marido da vítima afirmou que o referido facão tinha sido utilizado pelo acusado para cometimento do crime; posteriormente, na delegacia de polícia, a vítima reconheceu o acusado e o facão que foi apreendido; a vítima estava bastante nervosa e declarou

que, ao parar no cruzamento, o acusado se aproximou do automóvel dela e começou a bater no vidro da porta com um facão, dizendo a ela que lhe passasse os pertences; a vítima afirmou, ainda, que, nesse momento, saiu correndo do carro, deixando o réu para trás; o réu não conseguiu se apoderar de qualquer objeto da vítima; na delegacia de polícia, o réu afirmou que o montante em dinheiro apreendido (R\$ 3.500,00) era proveniente do seu trabalho de catador de sucata; o réu não informou a procedência dos demais objetos que foram apreendidos; foi encontrada, ainda, uma bolsa feminina em poder do acusado; todos os itens apreendidos foram apresentados na delegacia de polícia; reconhece o indivíduo constante a fls. 22 dos autos como sendo o mesmo que foi abordado e preso no dia dos fatos; quando chegaram ao local, o réu tinha se desvincilhado do marido da vítima e estava tentando se evadir do local; o acusado não portava qualquer documento de identificação no momento da abordagem; foi bastante difícil realizar a identificação do acusado, pois ele, a cada instante, informava um nome diferente de pai e de mãe; o acusado mencionou que o nome dele era Olímpio; o acusado afirmou que era catador de recicláveis.

Nesse contexto, entendo ter restado devidamente caracterizado o delito de roubo tentado circunstanciado descrito na inicial acusatória.

Com efeito, a vítima Andrea, tanto em solo policial (fls. 11) quanto em juízo, apresentou declarações coesas e verossímeis, relatando os fatos em detalhes.

Andrea, em juízo, confirmou o fato de ter sido abordada pelo réu quando o seu automóvel estava parado num cruzamento.

Além disso, ela confirmou que o acusado golpeou o vidro da porta do passageiro do automóvel com uma faca em punho, exigindo que o abrisse.

Destaco que, embora em juízo ela não tivesse se recordado com exatidão se o acusado a questionou se tinha aparelho de celular ou “se tinha alguma coisa”, ela confirmou que o acusado exigiu a abertura do vidro e que ele, a todo instante, gritava bastante.

A par disso, saliento que as declarações da vítima Andrea restaram corroboradas pelo depoimento da testemunha Paulo (marido da vítima) e pelo depoimento do policial militar Arnaldo.

Nessa linha, sublinho que Paulo confirmou que a vítima entrou em contato por telefone e lhe relatou ter sido vítima de crime de tentativa de roubo, tendo se dirigido ao local e se deparado com o acusado ainda próximo ao automóvel (a cerca de 50 metros de distância).

Paulo também relatou o fato de o acusado ter lhe exibido um facão, o qual logrou êxito em tomar para si.

Outrossim, o policial militar Arnaldo confirmou ter sido acionado, na data dos fatos, para atendimento a uma ocorrência de roubo em andamento.

Arnaldo também confirmou a apreensão de um facão no local, o qual foi reconhecido pela vítima como sendo o mesmo utilizado pelo réu no momento da prática delitiva.

Ainda, verifico que a vítima e seu marido apresentaram idêntica versão dos fatos à do policial militar Arnaldo.

Para além disso, realço que o acusado, em juízo, embora não tivesse se recordado de detalhes dos fatos (alegando que estava bastante embriagado na ocasião), confirmou que “foi pra cima da vítima com um facão”.

Outrossim, tendo o réu afirmado que não se recordava se havia, ou não, pedido algo

à mulher que estava no automóvel, dúvidas não restam de que as declarações da vítima não foram infirmadas pelo relato do acusado, motivo pelo qual, a toda evidência, merecem prevalecer.

Acrescento, no mais, que o próprio acusado, por ocasião da perícia médica (laudo de fls. 322/327), relatou ao Perito Médico Oficial que “foi pra cima” da vítima “com arrogância e estava com facão na mão por estupidez” e que “não lembra o motivo de querer pegar as coisas da vítima” (trechos extraídos, especificamente, da fls. 324).

Quanto à validade das declarações da vítima, insta salientar que, quando dadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, incriminando de forma segura e firme o réu, são suficientes como prova condenatória, notadamente quando amparadas por outras provas (lastro probatório mínimo), como no caso concreto (depoimento da testemunha Paulo e depoimento do policial militar Arnaldo), e especialmente quando não se apontam elementos concretos que permitam suspeitar de equívoco, sugestão, ou má-fé. Nesse sentido, v. HC 116.487/GO, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Dje de 18/10/210, e HC 159.854/SP, Rel.^a Ministra Laurita Vaz, Dje de 28/06/2010, ambos do C. Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, dúvidas não restam de que os fatos descritos na denúncia realmente aconteceram.

Assim, verifico que a principal questão a ser analisada é acerca da intenção do réu por ocasião da abordagem à vítima.

Ora, em que pese a Defesa alegar que o acusado não tinha o dolo de subtrair para si bens da vítima, as provas carreadas aos autos não deixam dúvidas quanto a isso.

Isto porque o acusado empregou grave ameaça à vítima, com gritos diversos, exibição de um facão e desferimento de golpes contra uma das janelas do automóvel, com exigência de que ela o abrisse.

Além disso, a vítima confirmou que o acusado, enquanto gritava, lhe questionava sobre a existência de bens (embora não se recordasse se ele lhe perguntou “se tinha celular” ou “se tinha alguma coisa”).

Como se não bastasse, embora a Defesa alegue que a vítima “se mostrou completamente confortável com a situação, tendo inclusive descido do carro, o que afasta completamente a ideia de ‘ameaça ou violência’”, as provas carreadas aos autos indicam, de forma segura, que a vítima se sentiu ameaçada e com medo de ter seus pertences subtraídos.

Nesse aspecto, destaco que, além de a vítima pedir ajuda às pessoas que se encontravam numa oficina mecânica, ela ligou para o marido e relatou, desesperada, o que havia acontecido.

Enfatizo, nesse ponto, o quanto relatado, em juízo, pela testemunha Paulo, o qual afirmou que, ao chegar ao local, verificou que a esposa estava apavorada, motivo pelo qual, inclusive, a orientou a deixar o local.

Da mesma forma, o policial militar Arnaldo, em juízo, narrou que, ao manter contato com a vítima, percebeu que ela estava bastante nervosa.

Ainda, insta ressaltar que a vítima, em juízo, aduziu que foi pedir ajuda nos estabelecimentos comerciais situados nas proximidades porque estava com sua bolsa no banco do carro, de forma que ficou com medo de o acusado pegar algo em sua bolsa ou o seu aparelho celular.

Sendo assim, dúvidas não restam de que a ação do acusado foi capaz de gerar real temor à vítima.

Por tais motivo, entendo ter restado devidamente configurado o delito de roubo.

No mais, consigno que o crime não se consumou, tendo em vista o fato de a vítima ter saído do carro e começado a gritar pela ajuda das pessoas que se encontravam nos estabelecimentos comerciais situados nas proximidades do local (principalmente daquelas que estava numa oficina mecânica), tendo o acusado se assustado e se afastado do automóvel.

Além disso, a testemunha Paulo também compareceu ao local logo na sequência e afrontou o réu, tomando dele o facão utilizado na prática do crime, tendo os agentes policiais rapidamente comparecido ao local.

Nessa linha, no tocante à tentativa, de se observar que o acusado esteve relativamente próximo da consumação do delito, posto que chegou a empregar grave ameaça à vítima (com um facão), a questionou sobre a existência de bens e causou danos ao automóvel, sendo que somente não logrou êxito em subtrair bens porque a vítima saiu do automóvel e começou a gritar por ajuda. Dessa forma, ante o iter criminis percorrido pelo acusado, de rigor a diminuição da pena, na terceira e última fase da dosimetria, na fração intermediária de 1/2 (metade).

Finalmente, destaco que a causa de aumento prevista no inc. VII do § 2º do art. 157, do Código Penal (emprego de arma branca), também restou caracterizada, haja vista o acusado ter empregado um facão para cometimento do crime (cf. declarado pela vítima tanto em solo policial quanto em juízo).

É o que basta, portanto, para a caracterização do crime em questão, impondo-se, por conseguinte, a condenação do acusado pelo cometimento do delito de tentativa de roubo circunstanciado.

Ademais, rejeito a tese defensiva de desclassificação para o delito de ameaça ou para o delito de tentativa de furto simples.

Isto porque, conforme acima já discorrido, restou devidamente comprovado nos autos o dolo do acusado de subtrair bens da vítima, assim como o emprego, por ele, de grave ameaça com utilização de arma branca, qual seja, um facão.

Além disso, também restou comprovado que a consumação do delito não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do réu.

Deste modo, a caracterização do crime de tentativa de roubo circunstanciado restou incontestado, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para outro crime.

Com relação à semi-imputabilidade do acusado, cf. atestada, de forma expressa, pelo laudo pericial de fls. 322/327, entendo ser caso de aplicação do quanto disposto no art. 98, do Código Penal, com a substituição da pena privativa de liberdade por tratamento ambulatorial, seguindo-se, assim, a recomendação pericial.

Nesse aspecto, em pese o respeito aos argumentos e ao posicionamento do Ministério Público, no sentido de que a internação seria a medida de segurança mais adequada, não ignorando, ainda, a grave ameaça empregada pelo réu, entendo que o tratamento ambulatorial, no caso concreto, se mostra mais recomendável, tendo em vista a primariedade do acusado, cf. Pesquisa SIVIC de fls. 23 e certidão de fls. 24. Além disso, os fatos ocorreram há mais de um ano e meio (fatos ocorridos em 18 de janeiro de 2021), sendo, ainda, de média e não extrema gravidade.

Antes, todavia, em razão do quanto disposto no parágrafo único do art. 26, do Código Penal (semi-imputabilidade), entendo que a pena deve ser reduzida em 1/3, tendo em vista o grau ou a amplitude de perturbação da saúde mental do acusado (não tão grave), cf. perícia médica constante dos autos (o sr. Perito relator consignou em seu laudo as seguintes conclusões ao exame mental: "...não há evidências de doença mental, nem há referências pregressas; sinais e sintomas compatíveis...para desenvolvimento mental retardado de grau leve, de origem congênita, com distúrbio de comportamento piorado pela dependência de álcool, demonstrando parcial comprometimento das capacidades de discernimento, entendimento e determinação..."), bem como a constatação pessoal feita por este Magistrado em audiência (relativa capacidade de raciocínio, embora sem muita clareza).

Por fim, destaco que a jurisprudência pacificou o entendimento no sentido de que a duração da medida de segurança substitutiva de pena privativa de liberdade, como ocorrido no presente caso (hipótese de semi-imputabilidade), deve corresponder exatamente ao tempo de pena de prisão aplicada, ou, em outras palavras, ao tempo determinado para cumprimento da pena.

No sentido do exposto, entende o C. Superior Tribunal de Justiça que:

"Havendo medida de segurança substitutiva de pena privativa de liberdade, a sua duração não pode ultrapassar ao tempo determinado para cumprimento da pena. (Precedente)". (HC 56828/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJ 04/09/2006, p. 311)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SEMI-IMPUTÁVEL. MEDIDA DE SEGURANÇA. PRAZO. 1. A medida de segurança substitutiva, aplicada ao semi-imputável na sentença condenatória, tem como limite máximo o quantum de pena estabelecido no decreto condenatório. 2. Ordem concedida. (HC 31138/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 6ª Turma, DJ 06/02/2006, p. 330)

Destarte, diante do panorama fático acima delineado e das provas carreadas aos autos, impõe-se a condenação do acusado pela prática do crime de tentativa de roubo majorado (pelo emprego de arma branca), observando-se, ao final, a conversão da pena privativa de liberdade (com pena reduzida) por medida de segurança, consistente em tratamento ambulatorial, pelas razões acima elencadas.

Verificadas autoria e materialidade, passo, pois, à fixação da pena.

Na dosagem da pena-base, nos termos do art. 59, caput, do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado, tendo em vista a abordagem do réu à vítima mulher e que se encontrava sozinha no interior do automóvel. Outrossim, o crime foi cometido no início da noite (os fatos ocorreram por volta das 18h30min, cf. boletim de ocorrência de fls. 03/05). Levo em consideração, ainda, o fato de o acusado ter provocado danos ao automóvel da vítima (conforme relatado pela vítima e corroborado pela testemunhas Paulo). Por fim, levo em conta o fato de o acusado ter discutido com o marido da vítima, ora testemunha Paulo. Por tais motivos, elevo a pena mínima em 1/6, perfazendo a pena-base 04 anos e 08 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, de forma que mantenho inalterada a pena acima fixada. Consigno que o acusado é primário, cf. Pesquisa Sivec de fls 23 e certidão de fls. 24. Ademais, não houve confissão da prática do crime (o acusado afirmou, em juízo, que não se recordava do ocorrido).

Na terceira fase, há incidência de uma causa especial de aumento de pena, qual seja, emprego de arma branca (art. 157, § 2º, inc. VII, do Código Penal), razão pela qual aumento a pena em mais 1/3, totalizando 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa.

Ainda, em função do reconhecimento da tentativa, ante o iter criminis percorrido (acima discorrido), reduzo a pena de metade, resultando em 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 07 dias-multa.

Finalmente, em virtude da semi-imputabilidade do réu (parágrafo único do art. 26, do Código Penal), reduzo a pena em mais 1/3, totalizando 02 anos e 26 dias de reclusão, e mais 04 dias-multa.

Ausentes demais circunstâncias, torno definitiva a pena acima fixada.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o aberto, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a primariedade do acusado, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal. Levei em consideração, na fixação do regime, o fato do réu se encontrar preso cautelarmente há mais de 1 ano (detração).

Não há conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, por se tratar de delito cometido com grave ameaça à pessoa (art. 44, inc. I, do Código Penal).

Tendo em vista a semi-imputabilidade do acusado, pelas razões supramencionadas, bem como ante a sua necessidade terapêutica para o acusado, converto a pena privativa de liberdade em medida de segurança, consistente em tratamento ambulatorial, pelo prazo máximo da pena privativa de liberdade ora fixada (02 anos e 26 dias).

O réu poderá recorrer em liberdade, haja vista não se encontrarem mais presentes as hipóteses autorizadoras da decretação da prisão preventiva - mais adiante, na parte dispositiva da presente sentença, haverá determinação de expedição de alvará de soltura clausulado em favor do acusado. Levei em consideração, para tanto, o fato do réu se encontrar preso cautelarmente há mais de um ano.

ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório constante da ação penal proposta pelo Ministério Público contra OLÍMPIO RAMOS DA CRUZ e assim o faço para CONDENÁ-LO como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 anos e 26 dias de reclusão, e mais 04 dias-multa, em regime inicial aberto, convertendo-se a pena privativa de liberdade em medida de segurança, na forma do art. 98, do Código Penal, consistente em tratamento ambulatorial, pelo prazo máximo de cumprimento da pena privativa de liberdade ora fixada (02 anos e 26 dias), em função da semi-imputabilidade do réu (parágrafo único do art. 26 e art. 98, ambos do Código Penal), e com o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se, imediatamente, alvará de soltura clausulado em favor do acusado.

Com o trânsito em julgado:

I) expeça-se guia de tratamento ambulatorial, instruindo-a com os documentos necessários; e

II) lance-se o nome do réu no rol dos culpados, bem como oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral para os fins previstos no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos); e

III) autorizo a devolução, em favor do acusado, de todos os objetos e do montante em dinheiro apreendidos às fls. 09/10 dos autos, haja vista não ter sido comprovada a origem ilícita dos objetos e da quantia em dinheiro.

O acusado está isento do pagamento de custas processuais, uma vez que se encontra assistido por Defensor nomeado em razão do convênio firmado entre a OAB/SP e a DPE/

SP (fls. 82), presumindo-se, assim, a sua miserabilidade e a impossibilidade financeira de arcar com tal despesa. Após a confirmação da interposição ou não de recurso, expeça-se a respectiva certidão de honorários em favor do Defensor.

Por fim, intime-se a vítima Andrea acerca da presente sentença (preferencialmente por e-mail ou telefone celular – WhatsApp), nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal, e da Resolução nº 253/18, do C. Conselho Nacional de Justiça.

P.I.C.

LEONARDO MARZOLA COLOMBINI
- Juiz de Direito -

Atibaia, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA